

1026316-19.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: DENISE VIEIRA MOREIRA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de condenação pelo gravíssimo crime de roubo majorado, como resultou comprovado às f. 81.

No mais, ninguém pode ser compelido a permanecer na condição de contratado se não mais lhe convém, diante do princípio da liberdade de contratar.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

"Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026316-19.2021.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

João Luiz Nogueira

Requerido:

99 Tecnologia Ltda.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DENISE VIEIRA MOREIRA

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

Fundamento e decido.

Com a implantação dos Juizados Especiais, por meio da Lei 9.099/95, foi criado verdadeiro microssistema processual, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e busca da conciliação. Em sendo assim, considerando o princípio da especialidade, o Código de Processo Civil de 2015 somente se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão, ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95 (Enunciado 66 do FOJESP). E mais: não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput da Lei 9.099/95 (Enunciado 67 do FOJESP).

Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, sob a alegação de que o foro competente é o da Comarca de Jacareí (local do imóvel e onde foi celebrado o contrato), porquanto a presente demanda está sob a égide da Lei nº 9.099/95, que estabelece ser competente o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (art. 4º, I), o que é o caso dos autos, cf. f. 130.

Acolho a impugnação ao pedido de Justiça gratuita apresentada pela ré, pois há nos autos elementos suficientes de que o autor não se enquadra em situação de hipossuficiência.

É bem verdade que a declaração de pobreza faz presumir a situação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo; mas ao Juízo se reserva o exame, de ofício, da verossimilhança desta declaração (Enunciado 116 do FONAJE). A parte autora contratou advogado particular com escritório em bairro de classe média nesta urbe, o que bem demonstra que a parte autora detém condições de arcar com as custas do processo. Não se trata, portanto, de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, de modo que pode arcar com as custas e as despesas do processo, que são ínfimas no Juizado Especial Cível e, em regra, sequer cobradas no primeiro grau de jurisdição.

No mais, o documento de 18 é insuficiente, por si só, a comprovar o desemprego do autor, já que não trouxe aos autos as páginas seguintes de sua CTPS.

Feitas tais considerações, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, porquanto as provas dos autos são suficientes ao seu deslinde, razão pela qual indefiro o pedido do autor de f. 144. No mais, a exibição de documentos trata-se de pedido incompatível com o rito deste Juizado.

Alega o autor que atua como motorista do aplicativo réu desde 2019, com excelente avaliação dos usuários. Aduz que foi descredenciado do aplicativo sem qualquer justificativa plausível, recebendo mensagem posterior da ré sobre a reabilitação de seu cadastro, o que, de fato, não ocorreu. Alega que locou veículo para voltar a trabalhar com o réu, mas não foi possível, o que tem lhe causado prejuízos de ordens diversas. Requereu a condenação das rés na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da conta para que possa voltar a prestar serviços como motorista do aplicativo, concedendo-se tutela antecipada para tanto, e a condenação da ré em danos morais (R\$7.700,00).

Por sua vez, a ré alega, em contestação, incompetência territorial e impugnou o pedido de gratuidade processual. No mérito, alega que agiu no exercício regular do direito, afirmando que o autor agiu em desacordo com as normas contratuais, pois possui condenação criminal contra si. Requereu a improcedência dos pedidos.

Cumprе ressaltar que se trata de relação consumerista, devendo ser aplicada no caso, às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, o autor contratou os serviços da ré como destinatário final (já que é ele o usuário dos serviços da ré e não um de seus clientes) e se aplica ao caso a teoria finalista temperada, por existir vulnerabilidade fática na relação.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca

do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equiparar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.7. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ, REsp 1195642 RJ 2010/0094391-6, 3ª Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 13/11/2012). Grifei.

O artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

"A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência"

Contudo, no caso dos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois o consumidor não é tecnicamente hipossuficiente para comprovar suas alegações no presente caso. Assim, mantem-se a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É incontroverso nos autos o fato de que as partes celebraram o contrato de prestação de serviços referido na inicial, tendo a conta do autor sido suspensa, sob a alegação de comportamento indevido, cf. relatado pelas partes e comprovado pelos documentos de f. 57/62 e f. 71/72.

A controvérsia dos autos reside na regularidade ou não da suspensão da conta, já que o autor afirma que não agiu em desacordo com o contrato, enquanto que a ré afirma que o autor infringiu dever contratual por possuir condenação criminal contra si.

Com efeito, a ré logrou êxito em comprovar que agiu no exercício regular de direito, quando encerrou a relação existente com o autor, eis que os termos contratuais de f. 112/124 trazem cláusula expressa de que a ré poderá encerrar a relação sem qualquer notificação ou justificação prévia, caso conclua, a seu exclusivo critério, que houve violação das regras pactuadas (cláusulas 8.1 e 8.2 - f. 122/123), não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade nas referidas disposições, pois tal direito não se limita somente à ré, fazendo jus o autor também ao encerramento imotivado, sendo irrelevante, inclusive, que a condenação criminal que o autor possua seja atual, em especial porque se trata de condenação pelo gravíssimo crime de roubo majorado, como resultou comprovado às f. 81.

No mais, ninguém pode ser compelido a permanecer na condição de contratado se não mais lhe convém, diante do princípio da liberdade de contratar.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

"Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais - Contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira pelo sistema de tempo compartilhado e contrato de associação para intercâmbio internacional de hotéis - Procedência em parte - Inconformismo das rés - Acolhimento em parte - Inexistência de cerceamento de defesa - Cabível a rescisão dos contratos, à luz do princípio da liberdade de contratar - Inexistência de inadimplemento das rés a justificar a rescisão, sujeitando-a à cláusula penal prevista no contrato de cessão - Dever de restituição simples dos valores pagos pelo autor, com o fim de evitar enriquecimento sem causa, tendo em vista que o serviço não chegou a ser utilizado - Inexistência de solidariedade entre as rés no que tange à restituição dos valores pagos - Sentença reformada em parte - Recursos providos em parte.". (TJ-SP - APL: 00202328120088260348 SP 0020232-81.2008.8.26.0348, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 07/07/2015, 13ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2015). Grifei.

Assim, inviável o acolhimento do pedido do autor de condenação da ré na obrigação de fazer consistente na reativação da conta, para que o mesmo possa permanecer realizando o transporte de passageiros.

As circunstâncias descritas na exordial não são suficientes à caracterização da situação excepcional que configura o dano moral: 'o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se a infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte' (Enunciado 25 do Colégio Recursal de São José dos Campos - DOE 1.6.10, com grifos na transcrição.)

O dano moral se traduz pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral. Por isso mesmo, os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado naquele que foi atingido pelo ocorrido certa dose de amargura.

No mais, embora o autor alegue que foi prejudicado pela ré, sob a alegação de que locou veículo para retornar ao trabalho junto a ela, nada resultou comprovado nesse sentido, em especial, porque o contrato de locação foi celebrado em 02/09/2021, e a mensagem que a ré enviou ao autor, de forma equivocada, se deu em 23/09/2021, cf. f. 63/69 e f. 71/72.

No mais, consta no referido contrato, cláusula expressa, permitindo a rescisão antecipada do contrato, sem multa, se houver aviso prévio de 15 dias.

Enfim, "os dissabores do cotidiano não podem ser confundidos com os sintomas caracterizadores do verdadeiro dano moral, sob pena de, por obra dos tribunais, se tornar insuportável, a ponto de se inviabilizar, a própria vida em sociedade" (RT 838/284).

Desse modo, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes da inicial. Neste grau de jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei 9.099/95). Eventual recurso deverá ser interposto, através de advogado, no prazo de dez dias contados da ciência da presente decisão (art. 42 da Lei 9.099/95); e no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas de preparo, em guia própria, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95) - correspondente a 1% do valor da causa, acrescido de 4% do valor da causa ou valor da condenação, sendo que o mínimo legal corresponde a 10 (dez) UFESPs (Lei Estadual 11.608/03; Parágrafo único do art. 54 da Lei 9099/95, Provimento 2.2013/2014; art. 698 das NSCGJ).

Ante a propositura reiterada pelos Advogados atuantes nesta Vara, de forma abusiva, de Embargos de Declaração sem que esteja presente qualquer das hipóteses legais, com caráter unicamente infringente, objetivando a revisão do julgado sem o manejo do competente Recurso, advirto às partes que o manejo de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais nestes autos ensejará aplicação das penas de litigância de má-fé previstas nos artigos 80 e seguintes, bem como artigo 1026, §2º, todos do Código de Processo Civil, ressaltando, ainda, que a sentença proferida em sede de Juizados Especiais tem seus requisitos essenciais previstos no art. 38, da Lei 9.099/95, não sendo aplicável aos Sistema dos Juizados Especiais o art. 498 caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, conforme Enunciado 162,

do FONAJE, a saber: "ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.". Publique-se, observando-se, em relação ao registro, o disposto no Provimento CG 27/2016. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se ao arquivo.
São José dos Campos, 04 de maio de 2022.

DENISE VIEIRA MOREIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA